



Accord de Non-Divulgation

Applicable au 17/01/2026

L'essentiel en 30 secondes

(Lecture rapide)

1. Qu'est-ce qui est confidentiel ?

Absolument tout est confidentiel (données brutes, résultats). AnaByo s'engage à utiliser des supports cryptés, à limiter l'accès à une seule personne et, point crucial, garantit de ne jamais traiter vos données à l'aide d'une IA.

2. Politique "Zéro Trace"

Une fois la mission validée par vos soins (et après un court délai de suivi), toutes vos données sont définitivement et sécuritairement détruites de nos systèmes.

3. Propriété Intellectuelle

Vous restez l'unique propriétaire de vos données et des résultats. Cet accord ne donne à AnaByo aucun droit de propriété intellectuelle sur vos travaux.

4. Durée

L'engagement de confidentialité ne s'arrête pas à la fin de la mission. Il reste en vigueur pour une durée de 10 ans après la facture finale.

ACCORD DE NON-DIVULGATION (NDA) UNILATÉRAL

Le présent accord de non-divulgence (ci-après "l'Accord") est conclu entre les parties soussignées :

1. Le "Divulgateur" :

Nom du Laboratoire / Client : Pierre Durand
Adresse : 15 rue du Fleuve, 33400 Talence
Représenté par : Pierre Durand

2. Le "Receveur" : AnaByo

Représenté par : Tom Bourachot (Micro-Entrepreneur)
Siège social : 41 rue Charles Floquet, apt 3 - 33400 Talence
N° SIRET : 98433802000019
Email : contact@anabyo.com

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la prestation de services de traitement et d'analyse de données bio-informatiques (ci-après la "Mission"), le Divulgateur est amené à communiquer au Receveur des informations confidentielles. Le présent accord a pour objet de définir les obligations de confidentialité du Receveur concernant ces informations.

Article 1 : Définition des Informations Confidentielles

Sont considérées comme "Informations Confidentielles" toutes les données, documents, ou informations, quels que soient leur forme ou leur support (oral, écrit, électronique, etc.), transmis par le Divulgateur au Receveur pour l'exécution de la Mission. Cela inclut explicitement, mais sans s'y limiter :

- Les données brutes initiales fournies par le Divulgateur ;
- Les données traitées, les livrables intermédiaires et les résultats finaux produits par le Receveur ;
- Les protocoles, ébauches de publication, ou toute information non publique liée au projet de recherche du Divulgateur.

Article 2 : Obligations de Confidentialité et Sécurité

Le Receveur (AnaByo) s'engage à :

1. Protéger les Informations Confidentielles avec le plus grand soin. À ce titre, le Receveur confirme que les supports de stockage utilisés pour conserver les Informations Confidentielles sont protégés par une technologie de chiffrement (ex: Bitlocker).
2. Utiliser les Informations Confidentielles uniquement dans le but strict d'accomplir la Mission convenue.
3. Ne pas divulguer les Informations Confidentielles à aucun tiers, sous aucun prétexte.
4. Limiter l'accès aux Informations Confidentielles à sa seule personne (Tom Bourachot).
5. N'utiliser que des canaux de transfert sécurisés et chiffrés (ex: protocole HTTPS, solution BlueFiles ou équivalent) pour tout échange d'Informations Confidentielles.
6. Garantir que les Informations Confidentielles ne sont en aucun cas traitées par des modèles d'intelligence artificielle (ChatGPT, Gemini, etc).

Article 3 : Protection des Données à Caractère Personnel (RGPD)

Dans l'hypothèse où les Informations Confidentielles contiendraient des données à caractère personnel (au sens du Règlement (UE) 2016/679), les Parties reconnaissent que le Divulgateur agit en qualité de Responsable de Traitement et le Receveur (AnaByo) en qualité de Sous-Traitant.

En sa qualité de Sous-Traitant, le Receveur s'engage à :

1. Traiter les données uniquement sur instruction documentée du Divulgateur (c'est-à-dire, pour les seules finalités de la Mission).
2. Garantir la confidentialité des données personnelles traitées.
3. Assurer la sécurité des données en mettant en œuvre les mesures techniques décrites à l'Article 2.
4. Notifier le Divulgateur dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance de toute violation de données à caractère personnel.
5. Aider le Divulgateur, dans la mesure du possible, à s'acquitter de ses propres obligations RGPD.
6. Respecter les engagements de destruction des données tels que définis à l'Article 6.

Article 4 : Exclusions

Les obligations de confidentialité ne s'appliquent pas aux informations dont le Receveur peut prouver :

- a) qu'elles étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ;
- b) qu'il les connaissait déjà avant la divulgation, sans obligation de confidentialité ;
- c) qu'il les a reçues légalement d'un tiers non soumis à une obligation de confidentialité.

Article 5 : Durée de l'Accord

L'obligation de confidentialité restera en vigueur pendant toute la durée de la Mission et se poursuivra pour une période de dix (10) ans après la fin de celle-ci (date de la facture finale).

Article 6 : Restitution et Destruction (Politique "Zéro Trace")

Au terme de la Mission, et après une période de garde de 30 jours maximum (permettant d'assurer le suivi post-livraison et la validation par le Divulgateur), le Receveur s'engage à détruire de manière sécurisée et définitive toutes les copies des Informations Confidentielles en sa possession (sur supports locaux, en ligne et sauvegardes), sans possibilité de récupération.

Article 7 : Propriété Intellectuelle

Le présent accord n'accorde au Receveur aucun droit, titre ou licence de propriété intellectuelle sur les Informations Confidentielles, qui demeurent la propriété exclusive du Divulgateur.

Article 8 : Droit Applicable et Juridiction

Le présent accord est régi par le droit français. En cas de litige, les Parties s'efforceront de trouver une solution amiable. À défaut, les des Tribunaux compétents de Bordeaux seront seuls compétents.

Pour le Divulgateur (Le Client)

Pierre Durand

Responsable de laboratoire

Pour le Receveur (Le Prestataire)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TB' or similar, enclosed within a horizontal oval shape.

Tom Bourachot

AnaByo